(وتضمين أموال العشر والارض الخراجية باطل وفى العسل العشر) سواء أخذه من ملكه أو موات وسواء كانت الارض التى أخذ منها عشرية أو خراجية (ونصابه) أى العسل (مائة وستون رطلا عراقية) وأربعة وثلاثون رطلا وسبع رطل دمشقى (وفى الركاز وهو الكنز) دفن الجاهلية أو دفن من تقدم من كفار وكان عليه أو على بعضه علامة كفر فقط أو فيه (ولو) كان (قليلا) أى دون نصاب أو كان عرضا (الخمس) على واجده من مسلم وذمى وكبير وصغير وعاقل ومجنون وحر ومكاتب يصرف مصرف الفىء المطلق وباقيه لواجده ولو أجيرا لنقض حائط أو حفر بئرا ونحو ذلك على الاصح لا ان كان أجيرا لطلب الركاز فيكون لمستأجره (ولا يمنع من وجوبه) أى الخمس (الدين)

(باب زكاة الاثمان وهى الذهب والفضة)

(و) القدر الواجب (فيهما ربع العشر اذا بلغت نصابا) ولا شىء فيما قبله (فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا) وهى بالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم (و) قدر النصاب (بالدنانير خمسة وعشرون) دينارا (وسبعا دينار وتسع دينار) بالدينار الذى زنته درهم وثمن درهم على التحديد (ونصاب الفضة) بالدراهم (مائتا درهم) اسلامية (والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم ويضم الذهب الى الفضة فى تكميل النصاب) لان مقاصدهما زكاتهما متفقة ولان أحدهما يضم الى ما يضم اليه الآخر فيضم الى الآخر كأنواع الجنس (ويخرج من أيهما شاء) يعنى ان من وجب عليه زكاة عشرين مثقالا من الذهب أجزأ اخراج قيمة ربع عشرها من الفضة ومن وجب عليه زكاة مائتى درهم من الفضة أجزأ اخراج قيمة ربع عشرها من الذهب (ولا زكاة فى حلى مباح معد لاستعمال أو اعارة) لانه معدول به عن جهة الاستباحة الى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة والبقر العوامل ولو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لاعارتهن أو امرأة تتخذ حلى الرجال لاعارتهم وانما تجب زكاة الحلى اذا كان مالكها غير فار من الزكاة (وتجب) الزكاة (فى الحلى المحرم) وآنية من ذهب أو فضة (وكذا) تجب الزكاة (فى) الحلى (المباح المعد للكراء أو النفقة) قال أحمد ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة قال فى شرح المنتهى وعلى قياس ما ذكر حلية كل ما على الدابة وحلية الدواة والمقلمة والمكحلة ونحو ذلك ومحل وجوب الزكاة فيه اذا اجتمع منه شىء انتهى وانما تجب فيما ذكر (اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت)

(فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة) وكذا المحراب والسقف وتجب ازالته وزكاته الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شىء بالازالة فلا تحرم استدامته لانه لا فائدة فى اتلافه وازالته ولا زكاة فيه لان ماليته ذهبت ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما فى مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له انه لا يجتمع منه شىء فتركه (ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل) من لبسه بخنصر يمنى وانما كان فى الخنصر لكونها طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ويجعل فصه مما يلى كفه وكره لبسه بسبابة ووسطى (وتباح قبيعة السيف) وهو ما يجعل على طرف القبضة وقوله (فقط) لم أر ها لغيره (ولو) كانت القبيعة (من ذهب و) يباح له أيضا (حلية المنطقة) وهى ما شدت به وسطك (و) يباح له أيضا